

통 보

1. 제 목 : 개별공시지가 없는 국유재산 지가 산정 업무처리
기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있으며, 국유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국유세칙 제14조 제2항 제1호에 따르면 국유지(수탁부동산 중 토지)의 대부료¹⁾를 계산할 때 해당 재산가액은 대부료 산출을 위한 재산가액 결정 당시의 개별공시지가²⁾로 하되, 해당 토지의 개별공시지가가

1) 국유재산의 대부료는 재산가액에 일정 요율을 곱하여 산정되며, 국유재산 중 토지의 재산가액이란 해당 토지의 면적에 개별공시지가를 곱하여 산출한 금액을 말한다.

2) 토지의 개별공시지가는 매년 5월말 공시되며, 국유재산기획처는 국토교통부로부터 해당 데이터를 제공받아 정보시스템으로 국유재산관리시스템(BPM)에 일괄 입력해줄 것을 요청

없으면³⁾ 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “부동산공시법”이라 한다) 제8조에 따른 공시지가를 기준으로 하여 산출한 금액으로 한다고 되어 있으며

부동산공시법 제8조에 따르면 지가를 산정할 때에는 ^①[그림 2]와 같이 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표⁴⁾를 사용하여 지가를 직접 산정하거나, ^②감정평가법인 등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다고 되어 있다.

[그림 2] 표준지공시지가 및 토지가격비준표를 활용한 지가 계산 방법



따라서, 국유지의 지가 산정은 대부료 또는 변상금⁵⁾(이하 “대부료 등”이라 한다)의 근거가 되는 등 국유재산 관리에 기본이 되는 업무이므로, 재산관리 담당자는 해당 토지의 개별공시지가가 없을 때에는 위 규정을 준수하여 적정한 지가를 산출하고, 이를 기준으로 대부료 등을 부과하여야 한다.

-
- 3) 부동산공시법 제15조 제1항 제3호에 따라 국공유지 중 공공용 토지로서 개별공시지가가 결정·공시되지 않았거나, 개별공시지가 발표 후 토지가 분할된 경우가 있음
- 4) 토지가격비준표란 부동산공시법 제3조 제7항에 근거하여 토지에 대한 가격을 산정할 수 있도록 계량적으로 고안된 지가산정표로서 개별공시지가를 산정하는데 있어 토지특성조사, 비교표준지 선정과 함께 매우 중요한 기준임. 개별공시지가는 비교표준지의 가격에 토지가격비준표로부터 추출된 가격배율을 곱하여 결정됨
- 5) 무단점유자에게는 대부료의 120%에 해당하는 변상금을 부과하므로, 대부료를 잘못 산정하면 변상금 또한 잘못된 금액으로 부과하게 됨

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 1. 1.부터 6. 10.까지 12개 지역본부에서 개별공시지가가 없는 국유지의 대부료 등의 산출을 위해 직접 산정한 지가의 적정성을 점검한 결과

[표 18]과 [별지 1] “개별공시지가 없는 국유재산에 대한 지가 산정 부적정 명세”와 같이 492건⁶⁾ 중 약 94%인 463건에 대하여 지가 산정 시 표준지를 비교 대상으로 하지 않고 ‘인접한 토지’ 또는 ‘분할 전 모변지’를 비교 대상으로 하여 지가를 산정하는 등 국유세칙에서 정한 기준을 준수하지 않은 것으로 확인되었으며

[표 18] 개별공시지가 없는 국유재산에 대한 지가 산정 현황

(단위 : 건수, %)

구 분	합 계 (a+b)	적정 (a)	부적정		
			소계(b)	인접토지 기준 산정	분할 전 모변지 기준 산정

“기재 생략”

국유세칙 제14조 제2항 제1호는 단순히 부동산공시법 제8조를 따른다고만 되어 있고 구체적 기준 및 절차 등을 정하고 있지 않아, 재산관리 담당자가 표준지 공시지가 및 토지가격비준표를 활용한 지가 산정 방법을 제대로 알지 못하고 업무 편의에 따라 인접한 토지 등을 비교 대상으로 하는 등 그 처리 실태가 제각각인 것으로 확인되었다.

따라서, 개별공시지가가 없는 국유지의 지가를 잘못 산정하여 대부료 등을 과소·과다 부과하는 사례가 발생하지 않도록 지가 산정 기준 및 방법을 정할 필요가 있다.

6) 2021. 1. 1.~6. 10. 기간 동안 재산관리 담당자가 개별 입력한 지가는 총 4,495필지였으나, 개별 입력 후 지방자치단체에서 개별공시지가를 고시한 4,003건은 제외

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 개별공시지가가 없는 국유지에 대한 지가 산정의 구체적 기준 등을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 개별공시지가 없는 국유지의 대부료 등을 과소·과다 부과하는 사례가 발생하지 않도록 지가 산정의 구체적 기준과 방법을 마련하시기 바랍니다.(통보)